

RECURSO CÍVEL Nº 5082329-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DJALMA PAMPLONA JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". AS RUBRICA INDEFERIDAS ("INDENIZAÇÃO POR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO", "ABONO CCT 2023" E "AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO") POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA, COM EXCEÇÃO DO "ADICIONAL DE INTERVALO HRA (HORAS REPOUSO)", CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). DESCABE TAMBÉM A ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A INTENÇÃO DO EMPREGADOR NO USO DE RUBRICA IDENTIFICADA NOS HOLERITES DOS EMPREGADORES OU MESMO SOBRE RUBRICA DITA EQUIVOCADAMENTE DENOMINADA POR FORÇA DE ACORDO COLETIVO. NÃO É POSSÍVEL SE CINDIR A NATUREZA DE UMA RUBRICA ESTIPENDIAL, PARA SER INDENIZATÓRIA FRENTE AO DIREITO TRIBUTÁRIO E REMUNERATÓRIA PARA FINS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DDO AUTOR para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre "Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO)", mantida a sentença quanto às demais rubricas. Sem custas e sem honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5082329-72.2024.4.02.5101

510015121376 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5082329-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DJALMA PAMPLONA JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou improcedente a lide nos seguintes termos:

" Conforme o artigo 153, inciso III, da Constituição Federal¹, o artigo 43 do Código Tributário Nacional², o artigo 3º, §§ 1º e 4º, da Lei nº 7.713/1988³ e, ainda, a jurisprudência assentada em nossos Tribunais, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de "renda ou proventos

de qualquer natureza", assim compreendidos os valores que constituam efetivo acréscimo ao patrimônio material do contribuinte, independentemente da denominação que se lhes dê⁴, não incidindo, porém, sobre os haveres de natureza indenizatória⁵.

O Superior Tribunal de Justiça também já tem assentadas em súmulas de sua jurisprudência as seguintes orientações sobre a incidência de imposto de renda sobre verbas trabalhistas.

STJ - Súmula 125: "O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito ao Imposto de Renda".

STJ - Súmula 136: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda".

STJ - Súmula 215: "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda".

STJ - Súmula 386: "São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional".

STJ - Súmula 463: "Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo".

A seu turno, no julgamento do PUIL nº 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, a Turma Nacional de Uniformização também já fixou que **"não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"**⁶.

Sob tais luzes, passo a análise das rubricas elencadas na inicial (Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO); Indenização por Repouso Semanal Remunerado não gozado; Abono CCT 2023 e Compl Auxílio Doença) que o(a) Autor(a) pretende sejam reconhecidas como de natureza indenizatória.

Improcede a pretensão do(a) Autor(a) de que a(s) verba(s) denominada(s) ADICIONAL HRA, recebida em virtude de seu contrato de trabalho, seja(m) reconhecida(s) como de natureza indenizatória, pois, no julgamento do AgInt no AREsp nº 1.832.700/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que, à semelhança das horas-extras, tal(is) verba(s) tem(êm) natureza remuneratória e, portanto, sujeitam-se ao imposto de renda, sendo ainda que a alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017 no artigo 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar tal entendimento, "porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN) (...)"⁷.

E não há falar em necessidade de aplicação do entendimento firmado pela Egrégia Turma Nacional de Uniformização no julgamento do Tema 306, pois o PEDILEF nº 0520381-15.2020.4.05.8400/RN ainda não transitou em julgado e, portanto, não possui aplicabilidade imediata (RITNU, art. 16, § 6º, inc. VI), existindo inclusive Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto ao Superior Tribunal de Justiça que, como já visto, possui entendimento pacificado no sentido da natureza remuneratória da(s) verba(s) questionada(s). Desse modo, respeitando a hierarquia jurisdicional do Colendo Superior Tribunal de Justiça para a uniformização da interpretação legal, deve incidir imposto de renda sobre as Horas de Repouso Alimentação - HRA e quaisquer variações de nomenclatura dessa rubrica.

INDENIZAÇÃO POR REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO GOZADO

O(a) Autor(a) argumenta que, caso não seja assegurado o repouso semanal remunerado do trabalhador previsto no artigo 7º, inciso XV, da Constituição, a Orientação Jurisprudencial nº 410, da Seção de Dissídios Individuais do TST, determina que o pagamento desse dia trabalhado seja feito em dobro. Alega ainda que:

"(...) Quando não goza do descanso e trabalha ininterruptamente, realizando a **dobra** e fazendo jus à indenização ditada pela OJ 410, o valor da indenização vem discriminado à parte em seu contracheque sob a rubrica "Rep. Sem. Remunerado", ou "R.S.R". O que se discute aqui é o imposto incidente justamente sobre este valor indenizatório.

Assim, não se discute a incidência de imposto de renda sobre o descanso semanal remunerado, mas sim sobre a indenização (dobra) paga ao trabalhador quando não goza do descanso semanal remunerado."

Tal como visto acima, as parcelas pagas a título de "**dobra**" classificam-se como parcelas indenizatórias por decisão consolidada do Tribunal Superior do Trabalho (TST-Ag AIRR-6323520115150022, Relator: Emmanoel Pereira, Quinta Turma, Data de Publicação: 25/10/2013) e, portanto, são igualmente isentas de incidência do imposto de renda (...) "**(grifos nossos)**"

Ou seja, conforme se infere da inicial, o(a) Autor(a) discute a incidência do imposto de renda sobre "a indenização (dobra) paga ao trabalhador quando não goza do descanso semanal remunerado".

Nesse eito, conforme os artigos 2º a 6º da Lei nº 5.811/1972⁸, que dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, "sempre que for imprescindível à continuidade operacional", o empregado será mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento (art. 2º) ou de sobreaviso (art. 5º), quando então haverá o pagamento em dobro das horas em que permanecer trabalhando mais o repouso, remunerado, de 24 horas consecutivas para cada 1 ou 3 turnos trabalhados no regime de revezamento, conforme a duração do turno seja, respectivamente, de 12 ou 8 horas.

Assim, o descanso/repouso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer "imprescindível à continuidade operacional"; apenas tem sua fruição diferida, na forma da lei que regula as peculiares condições de trabalho dessa categoria específica. E se, afinal, tais folgas diferidas não foram fruídas, então serão indenizadas. Destarte, o pagamento em dobro não constitui indenização pelo período de folga não gozada, que será posteriormente fruída ou indenizada, mas sim um pagamento extra pelo serviço que o trabalhador permanece desempenhando ("continuidade operacional"); pagamento este de caráter remuneratório, sobre o qual incide o imposto de renda (STJ - Súmula 463).

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro já reconhece que "(...) outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, ou seja, dobras e similares, podendo indicar ainda pagamentos por períodos de sobreaviso, períodos de quarentena, ou mesmo períodos de treinamentos em serviço, todos qualificados na seara trabalhista como horas extras ou remuneratórias (rubricas tais como DOBRA, DOBRA DE REGIME, DOBRA AIRLOCK, INDENIZAÇÃO DE DOBRA, DOBRA OFFSHORE, MÉDIA DOBRA, DIF DOBRA ACT, DOBRA MARÍTIMO, DOBRA 140,50%, DOBRA DE JORNADA E DE FÉRIAS, DOBRAS DSR, GRATIFICAÇÕES DIÁRIA FOLGAS, DIAS EXTRAS A BORDO, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, DIAS DE QUARENTENA, QUARENTENA RETROATIVA, QUARENTENA HOTEL FOLGA, CURSOS OFFSHORE, INDENIZAÇÃO POLÍTICA DE VIAGEM, DIARIAS PRÉ-EMBARQUE, ADICIONAL DE CONFINAMENTO, FOLGA QUARENTENA E QUARENTENA STAND BY (SEMELHANTES AO SOBREAVISO OU PRÉ-EMBARQUE - HORAS EXTRAS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO)"⁹. Assim também com relação às rubricas "DOBRA 140,50%"¹⁰, "DOBRA DE EMBARQUE"¹¹, "DIAS DOBRADOS" e "DOBRAS FERIADOS"¹².

No mesmo diapasão é a jurisprudência da Justiça do Trabalho, como se colhe do seguinte excerto de julgado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:

"RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento. (...) **2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14.** É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. **Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.**" (g.n.)

Mesmo que assim não fosse, para que os pagamentos realizados nos contracheques da Autora a título de "repouso semanal remunerado" pudessem ser objeto da não incidência do imposto de renda, teriam que ser considerados como "folgas indenizadas"; para tanto sendo imprescindível a comprovação de não se tratar de folga adiada (diferida), não gozada e convertida em pecúnia, o que não foi demonstrado, neste particular não se desincumbido do seu ônus da prova (CPC, art. 373, inciso I), não sendo possível meramente alegar a natureza indenizatória da verba indicada.

ABONO CCT 2023/ABONO PETROBRÁS

A verba ABONO PETROBRÁS é um benefício em forma de pecúnia pago a todos os funcionários da Petrobrás que trabalham em regime offshore e estavam em efetivo exercício em 31/08/2023, previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, celebrado pela Petrobrás, que dispõe o seguinte na sua cláusula 114, adiante transcrita, com grifos nossos:

*"Cláusula 114. Abono ACT 2023-2025 A Companhia pagará, **de uma só vez, um abono a todos os empregados que estiveram em efetivo exercício em 31/08/2023**, nos termos do parágrafo 2º do art. 457 da CLT, em função do encerramento das negociações coletivas e da celebração de um novo instrumento coletivo para os próximos 2 (dois) anos, ACT 2023-2025.*

Destarte, trata-se de uma bonificação paga aos trabalhadores, sem qualquer finalidade de compensá-los por algum prejuízo sofrido; ao revés, observa-se que o único requisito para a sua percepção é o fato de estar trabalhando na empresa em determinada data, razão de sua natureza remuneratória, constituindo assim verdadeiro acréscimo patrimonial sobre o qual incide o imposto de renda.

Outrossim, não há qualquer argumento ou prova nestes autos de que o "ABONO CCT 2023" tenha sido pago como forma de indenizar o trabalhador por algum prejuízo suportado, tampouco qualquer demonstrativo do que se trata tal abono, i. é, por qual motivo foi pago pelo empregador; de tal sorte que, à mingua de qualquer indício quanto à natureza jurídica indenizatória da verba, cujo ônus probatório é da parte autora, também não merece prosperar o pedido quanto a essa rubrica.

Quanto à verba COMPL AUXÍLIO-DOENÇA CP, tampouco assiste razão ao Autor, pois restou evidenciado que referido pagamento representa uma complementação salarial, conforme previsto no acordo coletivo (1.2/1.3), pagamentos estes que estão sujeitos à incidência do imposto de renda

*Dessa forma, **julgo improcedente o pedido**, eis que as tais verbas não têm natureza indenizatória, e sim remuneratória, sujeitando-se à incidência do imposto de renda. "*

Recorre a parte Autora pela procedência total de seus pedidos reiterando suas razões exordiais, argumentando que as rubricas indeferidas na sentença constituem verbas de caráter indenizatório e sobre as quais não deve incidir imposto de renda.

É o breve relatório.

VOTO

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime offshore e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à folga não gozada** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

No entanto, além da indenização de folga não gozada, a mesma Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas **dobras ou similares**. Mais ainda, o regime de trabalho *sui generis* desse grupo de empregados, exige uma disposição para **sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos**, entre outras especificidades.

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Realmente, esta 8ª Turma vinha entendendo pela possibilidade de repetição de indébito de imposto de renda sobre os descontos relativos a várias das rubricas mencionadas em contracheques desses trabalhadores. Porém, após detida análise e reflexão, houve uma alteração desse entendimento no que diz respeito a parcelas diferentes de "folgas indenizadas por não gozadas", indenização de feriados não gozados, repouso não gozado, e outras nomenclaturas semelhantes realmente indenizatórias.

Quanto às dobras e similares, após os precedentes referentes aos recursos processos nºs 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ e 5004459-70.2023.4.02.5105/RJ, ambos da relatoria da Juíza Federal Daniella Rocha Santos Ferreira de Souza Motta, **a 8ª Turma passou a considerar que se trata realmente de verbas remuneratórias com natureza semelhante à hora extra e, portanto, sujeitas ao imposto de renda.**

Após a mencionada revisão do posicionamento anterior, também passou a entender esta 8ª Turma que, **nos casos de pagamentos por períodos de sobreavisos, pré-embarque e similares, indenização política de viagem, quarentenas e folgas quarentenas, permanência em locais de desembarque ou embarque à disposição do empregador, pagamentos por cursos em treinamento, adicional de confinamento, temos rubricas remuneratórias por efetivo trabalho ou disponibilidade, o que configura acréscimo patrimonial e fato gerador de imposto de renda (art. 43, I, CTN).**

Portanto, **na linha dos julgados da Turma**, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, temos decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repouso não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Especialmente quanto ao pagamento de **folgas**, deve o autor comprovar que se trata de rubrica relativa à **folga não gozada** e não relativa àquela trabalhada que será posteriormente gozada como previsto nos contratos de trabalho e acordos coletivos do setor. Somente o pagamento da folga que não foi compensada ou diferida para ser desfrutada posteriormente, ou seja, folga que não foi efetivamente gozada, merece a não incidência de imposto de renda.

Nessa linha posicional, esta Turma tem analisado **várias rubricas que, nos processos em questão, identificariam hipótese realmente indenizatória e portanto de não incidência de imposto de renda tais como indenização de folgas não gozadas, indenização de feriados não gozados, repouso indenizados, diárias de viagem, abono pecuniário de férias, indenização de hora repouso alimentação (HRA - Tema 306 TNU[1]).**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que compete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada em seu contracheque.

Também entende a Turma que as rubricas que a parte autora alega terem sido pagas indevidamente com desconto de imposto de renda devem estar espelhadas em seus contracheques constantes do processo como prova autoral do que alega.

O CASO CONCRETO

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores – este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorre a parte Autora da sentença que julgou improcedentes os pedido para a repetição de imposto de renda quanto às rubricas “Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO)”, “Indenização por Repouso Semanal Remunerado não gozado”, “Abono CCT 2023” e “Auxílio Acidente De Trabalho”.

Conforme considerações acima, segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: “*não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*”.

Em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, **apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.**

Portanto, de todas as rubricas indeferidas objeto do Recurso interposto, considerando a instrução deste processo e os entendimentos anteriores desta relatoria, somente a denominada “Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO)” merece provimento conforme precedente 5069979-52.2024.4.02.5101, que, por sua vez, faz referência ao reciocínio apresentado por esta 8ª Turma Recursal em sessão realizada em 18/08/2020 (Processo nº 5001105-09.2020.4.02.5116/RJ, de relatoria do Dr. LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA). Segue trecho do julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO (HRA). NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DEMAIS TRIBUTOS. MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PARA RECONHECER TAL RUBRICA COMO INDENIZATÓRIA, DE MODO QUE, A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/17 NÃO INCIDIRÁ IMPOSTO DE RENDA SOBRE ELA, CONFORME O ENTENDIMENTO SUGERIDO POR PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1619117/BA). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

No mesmo sentido é o Tema 306 da TNU:

*Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como **Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA)**, em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 40 e 50 da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), **não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título.***

Uma vez que a sentença foi proferida em desarmonia com o entendimento acima referido, o recurso deve ser provido em relação à rubrica **Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO)**.

Importante asseverar que é entendimento sumulado pelo STJ serem as horas extras hipótese de incidência de imposto de renda:

Súmula 463 STJ – Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por **horas extraordinárias trabalhadas**, ainda que decorrentes de acordo coletivo

Portanto, entendendo que não é possível se cindir a natureza de uma rubrica estipendial, para ser indenizatória frente ao direito tributário e remuneratória para fins trabalhistas ou previdenciários.

Logo, considerando que as demais verbas especificadas possuem natureza remuneratória, deve ser reformada a sentença exclusivamente em relação ao "*Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO)*".

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DDO AUTOR para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre "*Adicional de intervalo HRA (HORAS REPOUSO)*", mantida a sentença quanto às demais rubricas. Sem custas e sem honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Intimem-se as partes e, após o transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem.

1. Constituição Federal. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) III - renda e proventos de qualquer natureza; (...)

2. CTN. Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (...)

3. Lei nº 7.713/1988. Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei. (...) § 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...) § 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (...)

4. "Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte." Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5". (EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008).

5. "(...) Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há incidência do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. (...) (STJ - 1ª Turma - EDcl no AgInt no REsp 1340660/RS - rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA - unânime - DJe 06/09/2018).

6. PUIL n. 5028005-67.2016.4.04.7200/SC. Julgado em 12/03/2020. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO. Tese firmada: "Não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

7. STJ - 2ª Turma - AgInt no REsp 1.832.700/RS - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - DJe 04/11/2021."(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça superou a divergência existente entre as Turmas que compõem a Seção de Direito Público, uniformizando a orientação de que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória, submetendo-se à incidência de contribuição previdenciária. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.122.223/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 13.11.2020; AgInt no REsp 1.727.114/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019; AgRg no REsp 1.449.331/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.5.2016. (...) 2. Quanto à natureza jurídica da verba, o STJ possui o entendimento de que "a Hora Repouso Alimentação - HRA constitui verba paga ao trabalhador pela disponibilidade do empregado no local de trabalho, ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação, conforme o art. 2º, § 2º, da Lei 5.811/1972. (...) O empregado fica efetivamente 9 (nove) horas contínuas trabalhando ou à disposição da empresa e recebe exatamente por esse período, embora uma dessas horas seja paga em dobro, a título de HRA. Trata-se de situação análoga à hora extra: remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado ou à disposição do empregador e sujeita à contribuição previdenciária" (EResp 1.619.117/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.5.2020). (...) 3. A alteração promovida pela Lei 13.467/2017 no art. 71, § 4º, da CLT não tem o condão de modificar o entendimento supra. Isso porque a denominação e demais características formais adotadas pela lei são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica do tributo (art. 4º, I, do CTN). (...) 4. Agravo Interno não provido".

8. Lei nº 5.811/1972. (...) Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento. § 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais: a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar; b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso. § 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade do empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação. (...) Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos: I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho; II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º; III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço; IV - Transporte gratuito para o local de trabalho; V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados. Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo habitualmente da empresa pagamento à conta de horas de repouso e alimentação ou de trabalho noturno, os respectivos valores serão compensados nos direitos a que se referem os itens I e II deste artigo. (...) Art. 4º Ao empregado que trabalhe no regime de revezamento em turno de 12 (doze) horas, ficam assegurados, além dos já previstos nos itens I, II, III e IV do art. 3º, os seguintes direitos: I - Alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e higiene; II - Repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada turno trabalhado. (...) Art. 5º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, o empregado com responsabilidade de supervisão das operações previstas no art. 1º, ou engajado em trabalhos de geologia de poço, ou, ainda, em trabalhos de apoio operacional às atividades enumeradas nas alíneas "a" e "b" do § 1º do art. 2º, poderá ser mantido no regime de sobreaviso. § 1º Entende-se por regime de sobreaviso aquele que o empregado permanece à disposição do empregador por um período de 24 (vinte e quatro) horas para prestar assistência aos trabalhos normais ou atender as necessidades ocasionais de operação. § 2º Em cada jornada de sobreaviso, o trabalho efetivo não excederá de 12 (doze) horas. (...) Art. 6º Durante o período em que permanecer no regime de sobreaviso, serão assegurados ao empregado, além dos já previstos nos itens III e IV do art. 3º e I do art. 4º, os seguintes direitos: I - Repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada período de 24 (vinte e quatro) horas em que permanecer de sobreaviso; II - Remuneração adicional correspondente a,

no mínimo, 20% (vinte por cento) do respectivo salário-básico, para compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a variação de horário para repouso e alimentação. Parágrafo único. Considera-se salário-básico a importância fixa mensal correspondente à retribuição do trabalho prestado pelo empregado na jornada normal de trabalho, antes do acréscimo de vantagens, incentivos ou benefícios, a qualquer título.

9. 8ªTR-RJ - processo 5000398-02.2024.4.02.5116/RJ, evento 29, RELVOTO1

10. 6ªTR-RJ - processo 5002080-31.2024.4.02.5103/RJ, evento 29, ACOR2

11. 6ªTR-RJ - processo 5003475-59.2023.4.02.5114/RJ, evento 42, RELVOTO1

12. 6ªTR-RJ - processo 5014115-03.2023.4.02.5121/RJ, evento 24, RELVOTO1

5082329-72.2024.4.02.5101

510015121375 .V2